



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-1258-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 24 de Octubre de 2025

Referencia: Expediente N° EX-2025-00159497-SI-SDMEYA - Redeterminación de precios la Licitación Pública N° 62/2024: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”.-

VISTO el artículo 7° inciso g) de la Ley Provincial N° 13.981 y su Decreto reglamentario N° 59/2019 (texto según Decreto N° 1314/2022), los Decretos Nros. 1361/2024, 26/2025 y 561/2025, los Expedientes Nros. 5745/2024 (Cuerpos 0 a 51), 13991/2024 y EX-2025-00051175-SI-SDMEYA y EX-2025-00159497-SI-SDMEYA; y

Considerando:

Que por Decreto N° 1361/2024 se realizó el llamado correspondiente para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 62/2024);

Que por Decreto N° 26/2025 se adjudicó a la empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT N° 30-69605181-6) la Zona 2 de referida licitación por un importe total inicial de Pesos Dos Mil Setecientos Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Nueve con Veintinueve Centavos (\$2.769.643.739,29.-) IVA incluido;

Que con fecha 15 de enero de 2025 se emitió la Orden de Compra N° 128 por el monto total adjudicado, estableciéndose la vigencia del servicio en 24 (veinticuatro) meses consecutivos e ininterrumpidos a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio, pudiendo ser prorrogados por un plazo menor o igual al original, bajo idénticas condiciones y valores contractuales, conforme lo dispuesto por el artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el contrato;

Que la metodología de redeterminación de precios se encuentra establecida en el artículo 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación, el que determina que será de aplicación el régimen de Redeterminación de Precios de la Provincia de Buenos Aires, conforme las disposiciones previstas en el artículo 7°, inciso g), de la Ley N° 13.981 y su Decreto Reglamentario N° 59/19, y en sus partes pertinentes indica:

“(…) Los precios de los contratos podrán ser redeterminados, siempre que medie solicitud del contratista, cuando los costos de los factores principales que componen la estructura de costos estimada, reflejen una variación promedio ponderada superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al surgido de la última redeterminación, según corresponda (...).

Los nuevos valores comenzarán a regir desde el inicio del mes en que ocurrieron las variaciones de costos que motivaron la solicitud de redeterminación. Aplicará únicamente a la parte del contrato que aún no ha sido ejecutado o devengado.

A los efectos de la aplicación de lo dispuesto precedentemente, la solicitud de redeterminación de precios deberá ser presentada dentro de los 45 días corridos contados desde el último día del mes en que se haya alcanzado la variación de costos exigida. Vencido dicho plazo, la variación producida se aplicará a la parte del contrato que aún se encuentra pendiente de ejecución, desde la fecha de la solicitud (...)”;

Que por Decreto N° 561/2025 se otorgó el primer reconocimiento de mayores costos a la adjudicataria, mediante el incremento del cinco con noventa y siete por ciento (5,97%) sobre el precio mensual inicial contractual y sobre los precios unitarios iniciales de los servicios complementarios de mantenimiento adjudicados, a partir del 1° de marzo de 2025;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que, con fecha 22 de agosto de 2025, mediante Expediente N° EX-2025-00159497-SI-SDMEYA, la prestataria solicitó una nueva redeterminación de los valores contractuales al mes de julio de 2025, en función del incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma;

Que dicha situación fue evidenciada en el análisis efectuado por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF-2025-00224135-SI-JGAB, de fecha 13 de octubre de 2025;

Que, la Comisión Asesora ha expresado en distintas oportunidades que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y, luego, considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente la ecuación económico-financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se advierte la necesidad de preservar el citado equilibrio, a efectos de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad patrimonial de la adjudicataria y, consecuentemente, de los servicios prestados;

Que la citada Comisión, se ha expedido sobre la presentación efectuada por la contratista en base a la metodología contractual, recomendando, en forma unánime, autorizar un reconocimiento de mayores costos del seis con cincuenta y tres por ciento (6,53%) sobre el precio del servicio mensual y sobre cada uno de los precios unitarios vigentes que conforman la Orden de Compra N° 128/2025, detallados en el Anexo III del IF-2025-00225287-SI-JGAB, para las prestaciones devengadas y a devengarse, a partir del 1° de julio de 2025, el cual será de aplicación a todas las ampliaciones y prórrogas autorizadas para el contrato;

Que la contratista LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT N° 30-69605181-6) deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Expediente N° EX-2025-00159497-SI-SDMEYA y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos a favor de la contratista LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6), adjudicataria de la Zona 2 de la contratación del “*Servicio de Mantenimiento Integral de los Espacios Verdes del Municipio de San Isidro*” (Licitación Pública N° 62/2024), derivados del incremento de los insumos principales de la prestación, equivalente al seis con cincuenta y tres por ciento (6,53%) sobre los últimos valores establecidos por el Decreto N° 561/2025, tanto para el precio del servicio mensual como para los nuevos precios unitarios —detallados en el Anexo III del IF-2025-00225287-SI-JGAB— que conforman la Orden de Compra N° 128/2025, los cuales serán aplicables a las prestaciones devengadas y a devengarse a partir del 1° de julio de 2025, incluyendo todas las ampliaciones y prórrogas autorizadas para el contrato.-

ARTÍCULO 2°.- La contratista LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT N° 30-69605181-6), con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.10.24 14:15:03 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.10.24 14:18:13 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.10.24 15:11:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.24 15:11:20 -03:00